



1º JUZGADO CIVIL - Sede Central

EXPEDIENTE : 00809-2023-O-1903-JR-CI-01
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : MONCADA MOZOMBITE JOSE ITALO
ESPECIALISTA : GUERRA MATICORENA NADIEZDHA ELENA
DEMANDADO : RIOS LOPEZ, GIORDANO YAHVEH
LOPEZ LOPEZ DE RIOS, LUCY AMPARO
RIOS FLORES, MARCO ANTONIO
DEMANDANTE : EMPRESA PATRIMONIO FIDEICOMISOD LEG N 861 CC MRP
TRUST 2024 NO INSCRITO EN LA SMV DIRIGICO A INVERSIONISTAS
INSTITUCIONALES SUCESOR PROCESAL DE BANCO DE CREDITO DEL PERU

RAZON POR SECRETARIA: Por la presente informo señor Magistrado que en la fecha 28/01/2026 he asumido el cargo de Secretaria Judicial dejado por la abogada Mónica Mafaldo Herrera, habiéndose encontrado una carga excesiva de consideración, con devoluciones de expedientes de sala, de archivo, del área de liquidaciones y otros, expedientes pendientes de publicación de remates, pagos de endoses y además de la cantidad de 459 escritos sin proveer del Primer Juzgado Civil y 387 del Segundo Juzgado Civil, generando un atraso de más de 200 días siendo humanamente imposible dar cuenta oportuna por un solo secretario, lo que informo para los fines de ley. Asimismo, que por orden de Consejo Ejecutivo estuve de vacaciones por treinta días, habiéndome reincorporado el 03 de marzo de 2026.

Resolución Nro. TRECE

Iquitos, 11 de marzo de 2026

A la razón que antecede: Téngase presente. Dando cuenta a los autos principales, devueltos por la Sala Civil: Atendiendo a que se confirmó el auto final, **CUMPLASE LO EJECUTORIADO.** Y dando cuenta al escrito 21377-2025 presentado por la parte demandante con los documentos que acompaña.

AUTOS Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Las normas procesales contenidas en el Código Procesal Civil son de carácter imperativo salvo regulación permisiva en contrario, conforme así lo señala el artículo IX del Título Preliminar del Código adjetivo. Asimismo es el Juez quien debe atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre ambas con relevancia jurídica haciendo efectivo los derechos sustanciales y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia.-

SEGUNDO: En sujeción a lo regulado en el artículo 731º del Código Procesal Civil modificado por la Ley 30229, Ley que adecua el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales; cuyo objeto es de realizar los remates judiciales, a través de medios electrónicos; y verificándose del presente proceso cumple con los requisitos señalados en el artículo 12º de la ley 30229 y artículo 13º del Reglamento de la citada Ley, debe procederse a efectuar el remate electrónico a través del aplicativo de REM@JU del portal web del Poder Judicial.-

TERCERO: Es menester señalar que en caso de ausencia de ofertas ello debido a que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en primera convocatoria Electrónico se declara desierto.-

CUARTO: Declarado desierto la primera convocatoria, conforme lo establece el artículo 13° de la Ley 30229 – el REM@JU generará automáticamente el aviso de convocatoria donde se iniciara el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicara los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación.-

QUINTO: En caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria reduciendo en un 15% el precio base de la convocatoria anterior, donde se indicara el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente.-

SEXTO: Por último, en caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya.-

Por los hechos señalados y normas invocadas; **SE RESUELVE:**

1) CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL – REM@JU; por tanto, procédase al remate en **PRIMER CONVOCATORIA** sobre el siguiente bien inmueble:

1.1. Descripción del Bien: Inmueble ubicado en el CALLE DOS DE MAYO – ZONA URBANA (N°366), Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto, inscrito en la Partida Electrónica N°00001150 del Registro de Propiedad Inmueble de los Registros Públicos de Loreto.-

2) CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE el SEGUNDO REMATE y seguidamente el **TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL** de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria ha sido declarado desierto a través del aplicativo informático del Rem@ju por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.-//

3) CARGAS Y GRAVÁMENES

3.1. HIPOTECA: Constituida por los titulares del bien, a favor del Banco de Crédito del Perú, hasta por la suma de \$155,00.00 dólares americanos, inscrito en el Asiento N°D00004 del Rubro Gravámenes y Cargas de la Partida N°00001150, título inscrito el 04/11/2019.

3.2. RECTIFICACION DE HIPOTECA: Se rectifica en cuanto al monto siendo la suma correcta \$155,000.00 dólares americanos. Asimismo MODIFICADA en virtud de la cesión de derechos celebrada por el Banco de Crédito del Perú a favor PATRIMONIO EN FIDEICOMISO – D. LEG. N°81, CC MRP TRUST 204, NO INSCRITO EN LA SMV dirigido a inversionistas institucionales, con registro único de contribuyente.

4) VALOR DE TASACION: la tasación comercial que obra en autos asciende a la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS SOLES CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS (S/.449,756.48).-

5) PRECIO BASE DEL REMATE:

5.1. PRIMERA CONVOCATORIA: Las dos terceras partes del valor de la tasación ascendente a la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE SOLES CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS (S/. 299,837.65).-

5.2. SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación deducida en un 15%, esto es, la suma de DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES AMERICANOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS DE DOLAR (\$/. 254,862.01).-

5.3. TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción en un 15%, adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a la suma de DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS SOLES CON SETENTA CENTIMOS (\$/. 216,632.70).-

6) OBLAJE: los postores deberán cumplir con lo siguiente: a) depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante deposito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17º del Reglamento de la Ley 30229; y b) Adjuntar el arancel judicial correspondiente.-

7) PUBLICACION: Procédase a la PUBLICACION de los avisos del remate EN EL PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el termino de ley conforme así lo regula el artículo 15 de la Ley 30229 y su reglamento una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.-

8) FIJESE los carteles en la vitrina del local del juzgado y en el inmueble materia de Litis por parte de la Especialista Legal de Actos Externos en forma oportuna y bajo responsabilidad. *Avocándose a conocimiento de la causa el Juez que suscribe por disposición superior e interviniendo la Secretaria Judicial que da cuenta por disposición superior.-*

9) NOTIFIQUESE.-